

PROJETO DE LEI Nº 100/2025

Deputado(a) Matheus Gomes

Altera a Lei nº 15.606, de 29 de abril de 2021, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia - Lei Daniel Lenz, tornando obrigatória a inclusão do símbolo mundial da Fibromialgia nas placas ou avisos de atendimento prioritário no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 1º Na Lei nº 15.606, de 29 de abril de 2021, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia – Lei Daniel Lenz, ficam incluídos os arts. 3º-A a 3º-C, com a seguinte redação:

“Art. 3º-A É obrigatória a inserção do símbolo mundial da fibromialgia, representado pelo laço roxo, nas placas ou avisos de atendimento prioritário, nos estabelecimentos ou empresas públicas e privadas, inclusive concessionárias de serviços públicos.

Parágrafo único. O atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia deve ocorrer na forma do § 2º do art. 2º desta Lei, e da Lei nº 16.127, de 14 de maio de 2024, que equipara as pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência.

Art. 3º-B A sinalização do símbolo mundial da fibromialgia deverá ser aplicada conforme a norma dos “símbolos internacionais de acesso”, nos mesmos parâmetros adotados para outras deficiências, ao teor da Lei Federal nº 7.405, de 12 de novembro de 1985.

Art. 3º-C Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir a sua fiel execução.”

Art. 2º Os estabelecimentos já em funcionamento possuem 12 (doze) meses, contados da data de publicação desta Lei, para adequarem-se ao disposto no art. 3º-A da Lei nº 15.606, de 29 de abril de 2021.

Art. 3º Os novos estabelecimentos ficam obrigados a realizar a imediata implementação da obrigação instituída por esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de sessões, em

Deputado(a) Matheus Gomes

JUSTIFICATIVA

A presente proposta de lei foi elaborada pelo grupo de mobilização de pessoas com fibromialgia denominado “Fibromialgia Luta por Direitos”, de Porto Alegre/RS, e tem texto similar à Lei Estadual nº 8.750/2020, do Estado do Sergipe, entre outras propostas legislativas nos âmbitos municipal e estadual no país.

Os direitos das pessoas com deficiência estão definidos na Constituição Federal. A União, os Estados e os Municípios são responsáveis por garantir esses direitos, devendo proporcionar-lhes a verdadeira inclusão social, seja pelo trabalho, pelo esporte ou pelo lazer.

Assim, considerando a necessidade de divulgar que a pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, apresentamos o presente Projeto de Lei, visando assegurar-lhes, por exemplo, o pleno uso do direito ao atendimento prioritário e de estacionamento especial.

Cabe registrar que o Estado do Rio Grande do Sul já possui legislação amparando os direitos de pessoas com fibromialgia. A Lei Estadual nº 15.606, de 29 de abril de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Fibromialgia - Lei Daniel Lenz, e estabeleceu que a pessoa com fibromialgia poderá usar filas preferenciais em órgãos públicos e privados e terá direito a estacionar em vagas preferenciais. Ainda, a Lei Estadual nº 16.127, de 14 de maio de 2024, equipara as pessoas com fibromialgia às pessoas com deficiência. Por fim, vale referir que a ALMT aprovou projeto análogo no início deste ano.

A inclusão do símbolo da fibromialgia em todos os estabelecimentos públicos e privados que têm atendimento ao público, bem como nos documentos de identidade e nas credenciais de estacionamento, justifica-se porque o símbolo atualmente utilizado, da cadeira de rodas que representa pessoas com deficiência física, está trazendo inúmeros constrangimentos e questionamentos às pessoas com fibromialgia. Isto pois, conforme o disposto no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estas possuem uma deficiência oculta, o que não se coaduna com a simbologia acima descrita.

Em face do alcance social da presente proposta, conclamamos os nobres parlamentares a aprovarem a presente proposição.

Deputado(a) Matheus Gomes